Check-list copropriété

À utiliser dès la prise de mandat d'un appartement : tu demandes les documents au vendeur ou au syndic, puis tu lis les PV d'AG résolution par résolution. Le tableau final sert de note d'analyse pour l'estimation et, plus tard, de dossier pour l'acquéreur.

Documents à réunir (art. L. 721-2 du CCH, remis à l'acquéreur au plus tard à la promesse)

- ☐ Fiche synthétique de la copropriété
- ☐ Règlement de copropriété et état descriptif de division, avec leurs modificatifs publiés
- ☐ Procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années
- ☐ Charges courantes et hors budget payées par le vendeur sur les 2 derniers exercices
- ☐ Sommes susceptibles d'être dues au syndicat par l'acquéreur
- ☐ État global des impayés de charges et de la dette fournisseurs
- ☐ Part du fonds de travaux rattachée au lot et dernière cotisation versée
- ☐ Carnet d'entretien et notice d'information des copropriétaires
- ☐ Plan pluriannuel de travaux adopté ou, à défaut, projet de plan ; conclusions du DTG le cas échéant

Lire un PV d'AG, résolution par résolution

1. Note la date de l'AG et vérifie que tu as les PV des trois dernières années.
2. Pour chaque résolution : objet, majorité requise et obtenue, adoptée ou rejetée.
3. Pour les travaux votés : montant TTC, entreprise, clé de répartition, calendrier des appels de fonds.
4. Calcule la quote-part du lot et chaque échéance.
5. Repère les résolutions reportées ou rejetées : elles reviendront.
6. Vérifie la date de notification : les opposants et défaillants ont deux mois pour contester une décision (art. 42 de la loi de 1965).

Qui paie quoi au syndicat en cas de vente (art. 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967)

Dépense	Qui paie au syndicat	À retenir
Provision exigible du budget prévisionnel	Le vendeur	Charges courantes du trimestre en cours
Provisions hors budget (travaux votés)	Le copropriétaire à la date d'exigibilité de l'appel	Vendeur avant l'acte, acquéreur après
Trop ou moins perçu à l'approbation des comptes	Le copropriétaire à la date d'approbation	Régularisation possible après la vente
Fonds de travaux déjà versé	Reste au syndicat, attaché au lot	Pas de remboursement par le syndic au vendeur
Accord différent entre vendeur et acquéreur	N'engage que les parties (art. 6-3)	Rédigé par le notaire dans l'acte

Exemple rempli : PV du 12/06/2025, résidence Les Tilleuls (fictif)

Point	Constat	Vigilance
Travaux votés	Ravalement + ITE, article 25, 1 150 000 € TTC, Façades Briardes, démarrage avril 2027	Élevée : à intégrer à l'estimation

Point	Constat	Vigilance
Quote-part du lot	1 150 000 × 312 / 10 000 = 35 880 €, 4 × 8 970 € (1/01, 1/04, 1/07, 1/10/2027)	Élevée : échéancier à remettre aux acquéreurs
Aide demandée	MaPrimeRénov' Copropriété demandée par le syndic, non notifiée	Ne jamais la chiffrer
Répartition si acte au 15/03/2027	Vendeur : 8 970 € ; acquéreur : 26 910 €, sauf accord écrit par le notaire	Moyenne : à expliquer tôt

Ta phrase pour le vendeur

« Votre immeuble a voté une isolation par l'extérieur. Votre part est de 35 880 €, appelée en 2027. Selon la date de la vente, une partie sera payée par vous, le reste par l'acquéreur, et votre notaire pourra écrire un autre partage si vous vous mettez d'accord. Je l'intègre dès maintenant dans l'estimation, pour qu'aucun acheteur ne le découvre seul. »

Sources : CCH, art. L. 721-1 à L. 721-3 ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 6-2 et 6-3 ; loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 25 et 42 (Légifrance, texte en vigueur au 28/10/2026) ; Service-Public : charges l'année de la vente. Données Les Tilleuls fictives. Relecture juridique avant diffusion. Mise à jour : 28/10/2026.